

1500896-56.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500896-56.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114840/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 24595754 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2114840 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2114840 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DOMINGUES GARCIA

Vítima:

MICHELLE BALDO ZARATINI

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

13/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 13 de junho de 2022, às 15h20, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Carlos Eduardo dos Santos Domingues Garcia, apresentado para a teleconferência pela Penitenciária de Assis, nas dependências daquela unidade, a advogada "ad hoc" Dra. Beatriz Moreschi Tafelli, OAB/SP 422.94, a vítima Michelle Baldo Zaratini e a testemunha Fernando Meneguetti.

Ausente a testemunha Valmir Branco. Iniciados os trabalhos, procedeu-se a oitiva da vítima e das testemunhas, e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O Promotor de Justiça e a advogada do acusado desistiram da oitiva da(s) testemunha(s) Valmir Branco, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Carlos Eduardo dos Santos Domingues Garcia, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II do Código Penal. Narrou que no dia 28 de abril de 2022, por volta das 06h15min., na Rua Anita Garibaldi, nº 250, Vila Santa Rita, nesta cidade e Comarca, Carlos Eduardo durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraiu para si dinheiro em espécie, um celular e carteira com cartões de crédito, pertencentes a Michelle Baldo Zaratini. Consta que Carlos dirigiu-se ao logradouro supracitado, aproveitando-se do fato de a vítima se encontrar dormindo, sem vigilância, o acusado escalou o muro de 2,5 metros e adentrou ao quintal; utilizou-se de um balde como apoio para escalar e adentrar o interior da casa pela janela do banheiro; pegou o celular e o cartão que estavam em uma mesa de cabeceira ao lado da cama da vítima; ela acordou e perseguiu Carlos Eduardo, que além de tudo apoderou-se do dinheiro que se encontrava no porta-luvas do carro da vítima; policiais rastream a localização do aparelho celular, apreenderam o acusado em flagrante delito na residência de seu padrasto, na posse dos objetos subtraídos. A denúncia foi recebida em 04/05/2022 (fls.88/89). Citado, o réu apresentou defesa (fls.142/156). Nesta data foi feita a oitiva da vítima, de testemunha e o interrogatório do réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu com amparo na palavra da vítima e relato do policial, bem como confissão do acusado; a qualificadora da escalada ficou provada; deve ser aumentada a pena pelo crime ter sido cometido em residência habitada; incide a agravante do crime cometido durante o período de pandemia e a atenuante relativa à confissão espontânea; deve ser aumentada a pena pelo furto no repouso noturno; deve ser fixado o regime inicial aberto e ser substituída a pena por restritiva de direito. A douda defesa pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, sejam afastados o aumento de pena e a agravante do art. 61, inc. II, "j", do Código Penal, pois houve grande melhora da pandemia; incide a atenuante da confissão espontânea e deve ser afastada a causa de aumento porque o crime ocorreu às 6h15; deve ser fixado o regime inicial aberto. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade do crime foi provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial. A autoria é certa e atribuída ao réu, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Carlos Eduardo confessou o furto. Relatou que estava a dois ou três dias virado, na biqueira, veio uma vontade de fumar e não tinha dinheiro. Mencionou que no desespero saiu na rua, pensando no prazer que a droga dá decidiu roubar e cometeu o ato. Disse que pulou o muro, pegou dinheiro em espécie, saiu da casa da moça, voltou para entregar o dinheiro de volta, veio a vontade de usar droga e decidiu pegar o celular e cartão. Falou que é usuário de crack há três meses. Declarou que os objetos estavam com o depoente, não chegou a ir para biqueira e adormeceu, estava há três meses sem comer e sem dormir. Salientou que o celular estava na cabeceira e a carteira jogou num terreno baldio, usou o dinheiro para comprar drogas, mas estava tão exausto que não chegou a usar. A vítima Michelle afirmou que acordou por volta das 5h da manhã, ele pegou o celular que estava na cabeceira e fugiu. Relatou ter percebido que ele revirou o porta-luvas do carro e levou uns R\$ 300 que estava lá dentro. Mencionou que viu ele levar o celular e o porta-cartões, depois sentiu falta do dinheiro. Declarou que o réu estava com os pés sujos e viu

marcas na parede, pelo que entendeu ele colocou um balde para subir pela janela do banheiro e a destravou. Salientou que rastreou o celular e recuperou-o e o porta-cartões, não o dinheiro. A testemunha Fernando afirmou que patrulhava quando foi acionado por furto em residência. Relatou que foram ao local e ela explicou que o réu tinha pulado o muro, passado por uma janela no banheiro, aberto as portas da sala e pegado a carteira e celular. Mencionou que a vítima tirou um aplicativo do iPhone, rastrearam e chegaram no local. Disse que o proprietário da residência autorizou a entrada, encontrou o aparelho no sofá, próximo a ele. Acrescentou que o réu indicou onde havia jogado a carteira, numa construção próxima. Contou que a vítima reconheceu o réu e o pertence. Narrou que o réu confessou a prática do furto. Frisou que ele era conhecido no meio policial. Esclareceu que entrou na casa por uma janela, após subir num balde. Informou que após sair da Fundação comprou uma moto cara, foi abordado e descobriu que era produto de furto, foi intimado para audiência de acordo de não persecução. Declarou que trabalhava como ajudante de cozinha e ganhava R\$ 700. Pois bem. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a posse do celular, carteira e dinheiro pelo réu. A inexistência de autorização da proprietária torna certo que ele estava a possuir “coisa alheia móvel”, elemento essencial do tipo penal e, por isso, detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. A vítima narrou em Juízo que acordou às 5h com o réu entrando em seu quarto e pegando o celular e a carteira que estavam em cima de um cômodo. Ela acionou a polícia e com o auxílio do rastreador do aparelho o policial foi até a residência de Carlos Eduardo e achou o telefone perto de uma cama. Com o auxílio do acusado chegaram até onde ele abandonou o porta-cartões. No caso concreto a localização da res furtiva com o réu, logo após o crime, assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. Nesse sentido, cite-se: “Furto – Apreensão da res em poder do agente e outros indícios – Presunção de autoria e inversão do ônus probatório – Ocorrência: - Inteligência: art. 71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 – A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. – FURTO – Apreensão do bem subtraído com o réu – Presunção de autoria – Configuração – A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse.” (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara, Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135, destaquei). Com efeito, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzida, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme arts. 156 e 189, do Código de Processo Penal. Percebe-se que a confissão do acusado está plenamente de acordo com o conjunto probatório. Por fim, a qualificadora relativa à escalada ficou demonstrada pela prova pericial e pelo relato da vítima. Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de furto qualificado e corrupção de menores se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição

Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é elevadíssima, eis que o réu demonstrou audácia ao invadir residência habitada para cometer o furto, o que tem o potencial de causar trauma e grande sensação de intranquilidade para a

vítima. Acertadamente o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que (...) “o domicílio é Constitucionalmente previsto como asilo inviolável, pois é o lugar em que as pessoas se abrigam, e, não há sensação maior de impotência e insegurança, do que quando se tem sua residência invadida, mormente durante a madrugada, que naturalmente já há a diminuição da vigilância” (STJ, REsp 1604547/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ 01/08/2017). Em outro julgado a mesma corte decidiu que: (...) “1. Não há ilegalidade na consideração negativa da culpabilidade, pois o Juiz destacou que o paciente compôs grupo de três agentes - número superior ao exigido para configurar o concurso - e praticou o roubo na residência da vítima, revelando maior ousadia e periculosidade. 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. (...)” (STJ, HC 309.243/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, DJE 11/09/2015). O réu é primário e não ostenta maus antecedentes.

Reconheço que os motivos foram mais graves porque a destinação da subtração foi a aquisição de drogas. O uso repetido de entorpecente revela má conduta, mau hábito, que retira o cidadão de relações salutaras e o coloca em contado frequente com o mundo do crime, em prejuízo da sociedade. É mais grave que o crime praticado pelo criminoso com o intuito de sustentar família. A jurisprudência admite a possibilidade de considerar tal circunstância para agravar a pena, seja como má conduta social, seja pelo motivo reprovável do crime. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CONDUTA SOCIAL. PREJUÍZO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. POSSIBILIDADE. MOTIVOS. OBTENÇÃO DE DROGAS. RAZÃO NÃO INERENTE AOS DELITO PATRIMONIAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação posta, fulcrada, outrossim, no fato de que o consumo de drogas por parte do paciente vinha prejudicando também a sua família, mostra-se plenamente válida. 4. A valoração negativa dos motivos do delito em virtude do objetivo perverso de obtenção de entorpecentes, em prejuízo da propriedade e da liberdade alheias, por desbordar dos inerentes à espécie (recepção de um veículo), justificando, portanto, a exasperação da pena-base, sendo imprópria a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias nesta sede. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 1 ano e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa. (STJ, HC 162.988/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o réu alega que praticou o roubo para comprar drogas (...) (TJES, Apelação 00156271920178080012, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j.13.03.2019, publicação 22.03.2019). As circunstâncias são negativas porque se extrai do relato da vítima que o furto ocorreu no período noturno, às 5 horas da madrugada. Aqui ressalto que a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Essa foi a tese fixada em recursos repetitivos, no julgamento dos REsp 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007. Tal enunciado tem observância obrigatória pelas instâncias ordinárias e no próprio precedente a Corte ressaltou a possibilidade de majoração da pena na primeira etapa da dosimetria. Por fim, ressalto que o réu surpreendeu a vítima quando estava dormindo. As consequências são inerentes ao furto. O comportamento da ofendida não influenciou a conduta. Na primeira fase, após considerar tais elementos, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase não é caso de aplicar a agravante do art. 61, II, “j”, do Código

Penal. Isso porque o fato foi posterior ao dia 22/04/2022, em que o eminente Min. da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 (Ministério da Saúde declara fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Covid-19 – Português (Brasil) (www.gov.br)). Por outro lado, incidem duas atenuantes, relativas à confissão espontânea perante Autoridade Judicial e menoridade relativa, eis que Carlos Eduardo tinha menos de 21 anos quando dos fatos. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço) e retorno a reprimenda para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda do réu indicada no interrogatório judicial, valor que deverá ser atualizado até o pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do Código Penal. Presentes os requisitos legais do art. 44 e ss. do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser designada em sede de execução criminal, e limitação de fim de semana, a ser realizado mediante o comparecimento semanal ao CAPS/AD – programa estatal para o tratamento dos viciados, onde são ministrados cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas, ambas pelo período da pena privativa de liberdade substituída, abatido o período em que o réu ficou preso pelo processo, em virtude da detração penal. Em hipótese de revogação, o regime de cumprimento da pena será o inicial aberto, nos termos dos artigos 33, § 2º, "c" e § 3º, c/c 59, todos do Código Penal. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: CONDENAR o réu Carlos Eduardo dos Santos Domingues Garcia, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade do réu por prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser designada em sede de execução criminal, e limitação de fim de semana, a ser realizado mediante o comparecimento semanal ao CAPS/AD – programa estatal para o tratamento dos viciados, onde são ministrados cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas, ambas pelo período da pena privativa de liberdade substituída, abatido o período em que o réu ficou preso pelo processo; c) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, por se tratar de réu pobre. Em virtude do resultado do julgamento concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade em relação a esse processo (art. 387, parágrafo único, do CPP). Expeça-se alvará de soltura para que o réu seja posto em liberdade se não estiver preso por outro motivo. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Deixo de arbitrar indenização mínima em favor da vítima porque não consta que ela sofreu prejuízo. Nesta data o réu e Advogada renunciaram ao direito de recorrer. Certifique-se o trânsito em julgado para Defesa. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se à ofendida do conteúdo desta decisão, ex

vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão de honorários à douta Advogada nomeada; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspense", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Maria Augusta Rocha Mantovani, escrevente "ad hoc", digitei.